

1524111-03.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... autoria dos fatos pelo réu. Quanto ao roubo tem-se o depoimento da vítima que confirma a tentativa de roubo sofrida. Quanto à receptação tem-se o depoimento da vítima que confirma o roubo sofrido do veículo, objeto da receptação. Tem-se o depoimento dos policiais que confirmam as diligências efetuadas, como narrado na Denúncia. O réu foi interrogado. Quanto ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524111-03.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524111-03.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS LIMA DE AGUIAR

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 30 de novembro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez e o réu; MARCOS VINICIUS LIMA DE AGUIAR, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa do acusado para apresentação da defesa preliminar. Pelo Defensor Público, foi dito que; MM Juiz, a

defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que; Vistos. Ratifico o recebimento da denúncia e não sendo o caso de absolvição sumária ou de rejeição, mantenho a mesma data da audiência para hoje em vista da economia processual e pelo fato do réu, vítimas e testemunhas estarem presentes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as vítimas; Gilvan José de Andrade e Wesley dos Santos e a testemunha, policial militar; Rodrigo Araújo de Almeida. Pelas partes, foi dito que desistiam da oitiva da testemunha, policial militar; Alexandre Lestinge, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou; MM Juiz, o réu acha-se processado sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. É o breve relatório. A Denúncia é procedente. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo réu. Quanto ao roubo tem-se o depoimento da vítima que confirma a tentativa de roubo sofrida. Quanto à receptação tem-se o depoimento da vítima que confirma o roubo sofrido do veículo, objeto da receptação. Tem-se o depoimento dos policiais que confirmam as diligências efetuadas, como narrado na Denúncia. O réu foi interrogado. Quanto ao depoimento de policiais, a jurisprudência dominante é firme no sentido de conferir-lhe validade como qualquer outro, já que como servidores públicos que são, têm no desempenho de suas funções, presunção de agirem escorreitamente no regular cumprimento de suas atribuições, salvo prova em contrário. Oportuno trazer à colação os seguintes julgados: "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94) "PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial, como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade." (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.) "PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial, assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção juris tantum da legitimidade de sua atuação." (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 - V.U.) "PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (Ap.

Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.). quanto ao roubo, tem-se o depoimento dos policiais e da vítima que confirmam o quanto narrado na Denúncia. Quanto ao artigo 244-B da Lei 8069/90, tem-se sua comprovação ante a demonstração nos autos que o co-autor é adolescente. Quanto a receptação, tendo em vista as circunstâncias que nortearam os fatos, mormente, o fato de ter sido surpreendido na posse do bem produto de crime, não havendo a apresentação dos documentos comprobatórios da procedência lícita do referido bem, somando-se ainda que não especificam quem teria fornecido o bem, são circunstâncias que evidenciam o prévio conhecimento do réu, acerca da origem delituosa dos celulares apreendido. E a Jurisprudência assim decidiu: "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Prova - Indícios e presunções - Valor probante reconhecido ante o sistema do livre convencimento adotado pelo Código de Processo Penal.- Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos as escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente autoriza a condenação." (Apelação nº 597.165/2, Julgado em 09/04/1.991, 4ª Câmara, Relator: - Passos de Freitas, RJDTACRIM 12/118) "RECEPTAÇÃO - Res adquirida de menor desconhecido - Caracterização - Possibilidade: A receptação dolosa fica evidente quando o agente, em Juízo, admite a compra de objetos produtos de ilícito por intermédio de menor que via pela primeira vez e não sabia onde trabalhava, pois há no mínimo dolo eventual no seu ato." (Apelação nº 629.379/7, Julgado em 26/08/1.992, 6ª Câmara, Relator: - Penteado Navarro, RJDTACRIM 15/156) "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Agente que adquire veículo, objeto de estelionato, e sem documentação - Caracterização: Incorre nas sanções do art. 180, "caput", do CP, o agente que adquire automóvel, objeto de estelionato, desacompanhado de documentação legal e sem recibo." (Apelação nº 733.077/7, Julgado em 08/11/1.993, 11ª Câmara, Relator: - Renato Nalini, RJDTACRIM 20/154) "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Posse não justificada de veículo furtado - Chassi e documentação falsificados - Agente reincidente - Circunstâncias reveladoras de ciência da origem criminosa:- Sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadrinhar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, "caput", é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida." (Apelação nº 805.737/1, Julgado em 12/05/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 22/354)]. Some-se o claro depoimento dos policiais que confirmam que o réu não justificou de onde teria obtido o bem nem comprovado sua origem e tem-se a comprovação da prática da receptação. Assim, de rigor a procedência da Denúncia. Quanto à dosimetria da pena quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, tem-se que possui agravante da reincidência e a atenuante da confissão; consta a majorante de concurso de agentes na prática do roubo. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou; MM Juiz, MARCOS VINICIUS LIMA DE AGUIAR responde a este processo por roubo em concurso de agentes tentado, receptação e corrupção de menores. Regularmente processado, foram ouvidos a vítima da tentativa de roubo, a vítima proprietária da motocicleta e um dos dois policiais responsáveis pela prisão, com derradeiro interrogatório do réu. A vítima da tentativa de roubo narrou que estava no ponto de ônibus, quando uma moto se aproximou com dois agentes, viu a arma de fogo e reagiu, atingindo o réu com um tiro. O outro agente fugiu mas o réu confessou o roubo e indicou o local em que o outro agente poderia ser encontrado. Verificou-se que tratava-se de um adolescente. A vítima proprietária da motocicleta narrou o roubo sofrido e afirmou que o réu não foi um dos agente que executaram o roubo. O policial narrou que conduziu a vítima da tentativa de roubo para a Delegacia. O réu confessou a prática dos fatos. Pois bem, Excelência, o caso é de absolvição, eis que a confissão não foi corroborada pelas provas produzidas. Não houve oitiva de pessoa efetivamente isenta. Em relação ao delito tipificado no artigo 244B do ECA, observa-se que não restou provada - como não se provou - a alteração do mundo fenomênico, isto é, a efetiva deturpação psicológica do adolescente em questão, não há como condenar o acusado como incurso no tipo penal em testilha, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Como se sabe, não se admite, em Direito Penal, qualquer presunção contra o réu se não houver amparo legal para tanto. Cumpre ressaltar, nesse passo, que muito embora o enunciado 500

da súmula do STJ determine que “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”, tem-se que tal enunciado é claramente inconstitucional. Isso porque ele, nas palavras de Lenio Streck, transformou o crime de corrupção de menores em um delito de responsabilidade objetiva, porquanto, a partir de sua edição, para conseguir um decreto condenatório, basta que a acusação comprove que réu praticou o crime na companhia de um adolescente, pouco importando se este foi efetivamente corrompido por meio de tal conduta. Ainda segundo o mencionado doutrinador, a súmula em questão pretende transformar o tipo penal do artigo 244-B da Lei 8.069/90 em crime de mera conduta, o que claramente não se coaduna com o moderno Estado Democrático de Direito. Por fim, observa-se que em relação a este fato não houve instrução probatória. Quanto à receptação, As circunstâncias da abordagem do veículo com não podem ser tidos como suficientes para a comprovação do dolo direto exigido para a condenação, devendo a prova a respeito ser certa e irrefutável, o que não foi caracterizado no caso. De rigor a absolvição por falta de provas. Neste sentido o entendimento de nossos Tribunais e doutrina: “Absolvição pelo princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime”(RJTJERGS 177/136). “Se a acusação se propõe a provar um fato e, ao término da Instrução, paira 'dúvida razoável' sobre sua existência, 'não pode ter tido como provado, deve ser considerado inexistente, não provado'. (Jorge de Figueiredo Dias, A proteção dos direitos do homem no Processo Penal, Revista da Associação dos Magistrados do Paraná, 19/45). Ademais, não foram ouvidas testemunhas efetivamente isentas. Posto isso, diante da ausência de provas robustas de autoria, com DÚVIDA RAZOÁVEL, a ABSOLVIÇÃO é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. SUBSIDIARIAMENTE, e a fixação das penas-base no mínimo, dada a prevalência de circunstâncias favoráveis. Na segunda fase o reconhecimento da confissão, compensando-se com eventual aumento de pena. Na terceira fase, requer-se o reconhecimento da tentativa em relação ao roubo, diminuindo-se a pena de dois terços. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. MARCOS VINÍCIUS LIMA DE AGUIAR, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 180, “caput”, c.c. artigo 69, “caput”, do Código Penal, c.c. artigo 244-B, da Lei Federal nº 8.069/90. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 24 de outubro de 2022, por volta das 04:53 horas, na Avenida Paranaguá, altura do número 938, bairro de Ermelino Matarazzo, nesta cidade de São Paulo, o acusado MARCOS VINÍCIUS LIMA DE AGUIAR, qualificado a fl. 22, agindo em concurso de agentes com o adolescente Mateus Mendes Duarte, na posse direta da motocicleta marca Honda NXR150, placas DXK1H70, de propriedade de Gilvan José de Andrade, ciente de que se tratava de produto de crime anterior, mais precisamente roubo, uma vez que não demonstrou a posse legítima e não tinha qualquer documento de posse obrigatória em relação ao bem, em concurso de agentes com o adolescente Mateus Mendes Duarte, mediante grave ameaça exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair, para eles, bens e valores pertencentes à vítima de nome Wesley dos Santos, somente não conseguindo êxito porque a vítima é policial militar e percebeu a ação delitiva do acusado e do seu cúmplice, reagindo em legítima defesa, acabando o acusado por ser ferido, desarmado e preso, bem como o seu cúmplice localizado e apreendido. O acusado também concorreu para a corrupção do adolescente ao praticar crime na companhia dele. A prisão preventiva foi decretada. A denúncia foi recebida no dia 01 de novembro de 2022 (fls. 85/89). O réu foi citado, a defesa preliminar foi apresentada, a qual foi afastada diante da necessidade da dilação probatória para a constatação do que de fato ocorreu, momento em que foi ratificado o recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram juntados diversos documentos, bem como foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e interrogado o acusado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais. O Ministério Público, em síntese, entendendo provada a imputação, pugnou pela condenação dos acusados. A Defesa, em síntese,

entendendo insuficiente o conjunto probatório, pugnou pela absolvição dos acusados, bem como solicitou outros benefícios. Apresentado o relatório, Decido: I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima prevista no caso, em sendo julgada procedente a ação penal, supera o limite do artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95, além do que o acusado é reincidente e o crime envolve grave ameaça, o que também impede o acordo de não persecução penal. II. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial, ideológica e distante da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção existentes nos autos, em especial, a prisão em flagrante delito do acusado durante a prática do crime, somado a tudo que foi apresentado e relatado, a condenação é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 24 de outubro de 2022, por volta das 04:53 horas, na Avenida Paranaguá, altura do número 938, bairro de Ermelino Matarazzo, nesta cidade de São Paulo, o acusado MARCOS VINICIUS LIMA DE AGUIAR, qualificado a fl. 22, agindo em concurso de agentes com o adolescente Mateus Mendes Duarte, na posse direta da motocicleta marca Honda NXR150, placas DXK1H70, de propriedade de Gilvan José de Andrade, ciente de que se tratava de produto de crime anterior, mais precisamente roubo, uma vez que não demonstrou a posse legítima e não tinha qualquer documento de posse obrigatória em relação ao bem, em concurso de agentes com o adolescente Mateus Mendes Duarte, mediante grave ameaça exercida com o uso de um simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair, para eles, bens e valores pertencentes à vítima de nome Wesley dos Santos, somente não conseguindo êxito porque a vítima é policial militar e percebeu a ação delitiva do acusado e do seu cúmplice, reagindo em legítima defesa, acabando o acusado por ser ferido, desarmado e preso, bem como o seu cúmplice localizado e apreendido. O acusado também concorreu para a corrupção do adolescente ao praticar crime na companhia dele. O acusado confessou os crimes quando do seu interrogatório. Tal confissão está corroborada nos relatos das vítimas do crime de roubo da motocicleta e da tentativa de roubo do policial militar. A receptação dolosa da motocicleta é inquestionável, uma vez que o réu não tinha qualquer documento ou prova de origem que pudesse legitimar a posse do bem, além do que estava praticando crimes de roubo com o veículo em questão. O crime de roubo restou demonstrado e o policial militar usou dos meios necessários para repelir uma injusta agressão

da qual ele não deu causa. Felizmente, não ocorreram fatalidades no presente caso, o que é comum quando criminosos enfrentam policiais armados e preparados ou quando os pegam desprevenidos e desarmados. Faz-se consignar que ser policial, atualmente, em cidade violentas como São Paulo, representa um risco de morte constante no trabalho ou no dia de folga. Inclusive, faz-se consignar que o policial militar vítima agiu corretamente e dentro do seu treinamento, uma vez que repeliu a injusta agressão, desarmou o suspeito, pediu apoio e resgate para o criminoso ferido. Também, restou comprovado o crime de corrupção de menores, o qual é formal, nos termos da Súmula nº 500 do STJ, tendo o réu contribuído para a corrupção do adolescente ao praticar um crime de roubo com ele. Portanto, a autoria e a materialidade de todos os crimes estão comprovadas. O crime de roubo foi tentado e o espaço percorrido foi mediano para a sua consumação, haja vista o réu e o seu

cúmplice já estarem com arma em punho para render a vítima quando ela reagiu em legítima defesa própria. Já os demais crimes se consumaram. Tratando-se de crimes diversos e praticados em momentos distintos, aplica-se o concurso material de crimes no presente caso. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. IV. Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, os quais não são diversos de crimes análogos, aplicam-se as penas no patamar mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de roubo; 01 ano de reclusão e 10 dias-multa para o crime de receptação dolosa e a pena de 01 ano de reclusão para o crime de corrupção de menor. Na segunda fase, as penas básicas são mantidas, uma vez que a reincidência é compensada com a confissão. Essas são as penas definitivas para os crimes de receptação dolosa e de corrupção de menores, em face da ausência de causas de aumento e de diminuição de penas aplicáveis ao presente caso. Anota-se que o réu é reincidente e a motocicleta possui valor expressivo, motivos pelos quais não cabe o privilégio para o crime de receptação dolosa. Já com relação ao crime de roubo, considerando o concurso de agentes, as penas básicas são majoradas em 1/3 apenas para o mencionado crime, passando para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Ainda, em razão da tentativa no crime de roubo, considerando o espaço médio desenvolvido, as penas são reduzidas em 1/2, passando a pena definitiva do crime de roubo tentado para 02 anos e 08 meses de reclusão, e 06 dias-multa. Por força do concurso material de crimes, as penas dos três crimes são somadas para ser aplicada a sanção definitiva de 04 anos e 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa. Diante da ausência de informações precisas sobre as condições financeiras dos acusados, fixo o dia multa no valor mínimo legal. Considerando o disposto no artigo 33 do Código Penal, bem como a pena privativa de liberdade imposta, os precedentes jurisprudenciais, o acusado iniciará o seu cumprimento no regime semiaberto em face das circunstâncias. Necessária a decretação da prisão preventiva do acusado como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal. Também não cabe a aplicação da detração antecipada (artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal) em face da quantidade de pena imposta e o tempo de prisão provisória. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar MARCOS VINICIUS LIMA DE AGUIAR, RG/SP nº 60870625, CPF nº 507.322.608-92, nascido em 21/06/2001, natural de São Paulo - SP, filho de Ângela Lima de Aguiar, às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão, com início no regime semiaberto e 16 dias-multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 180, "caput", c.c. artigo 69, "caput", todos do Código Penal, c.c. artigo 244-B, da Lei Federal nº 8.069/90. Nos termos da lei, condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. O réu não possui direito a qualquer benefício em face da natureza dos crimes praticados, a periculosidade demonstrada, bem como da necessidade de ser aplicada uma reprimenda proporcional ao mal praticado. Expeça-se ofício regularizador da prisão preventiva decretada. Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Determino a devolução da pistola semiautomática da Polícia Militar do Estado de São Paulo, caso já não tenha ocorrido, bem como a perda e a destruição do instrumento do crime (simulacro), nos termos da lei. Apliquem-se aos demais bens apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Oficie-se. Autorizo as cópias necessárias para cumprir o julgado e as determinações. Publicada em audiência, os presentes saem intimados da sentença prolatada, tendo o réu e as partes dito que não tinham interesse em recorrer. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Lido e achado

conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital